

RECURSO CÍVEL Nº 5097494-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MIRAMAR DE MATTOS MADEIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. PENSÃO CIVIL. PEDIDO DE REVISÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST PARA AFASTAR O SEU PAGAMENTO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE DA APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANALISANDO O PLEITO COMO SE PRETENDESSE A PARTE AUTORA A PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS QUANTO À GDPST. RECURSO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DE OFÍCIO ANULAR A SENTENÇA, nos termos acima. Sem custas ou honorários em razão da anulação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5097494-62.2024.4.02.5101

510015395027 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5097494-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MIRAMAR DE MATTOS MADEIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do valor percebido a título de Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento do Juizado Especial Federal, regido pela Lei nº 10.259/2001, em que dispensado o relatório, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

É inexigível o recolhimento de custas iniciais, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Passo a fundamentar e a decidir.

De início, registre-se a ocorrência de prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

A Lei nº 9.436/1997 foi expressamente revogada pela Lei nº 12.702/2012, que no art. 39, IX, instituiu a Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDM-PST.

O § 3º deste artigo dispôs que a referida gratificação de desempenho seria paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes, padrões e jornada de trabalho.

Ressalte-se que a Lei nº 13.324/2016 possibilita a incorporação gradativa do valor da gratificação aos proventos de aposentadoria ou pensão, nos moldes do art. 88, incisos I a III, até a integralidade da média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade, observado o prazo para formalização da opção, em caráter irretratável, estabelecido no art. 89.

Cumpre salientar que a Lei nº 13.324/16 não viola o princípio da paridade, pois a gratificação de desempenho, após o primeiro ciclo de avaliação, passou a ser uma gratificação pro labore faciendo. De fato, o STF, no julgamento do RE 662406, entendeu que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, e não pode a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior. Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDAFTA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. 1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior. 2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo. 3. Recurso extraordinário conhecido e não provido.

(RE 662406, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13- 02- 2015 PUBLIC 18-02-2015)

Portanto, o direito ao pagamento igualitário das gratificações de desempenho, entre servidores ativos, inativos e pensionistas, encerra-se com a homologação dos resultados referentes ao primeiro ciclo de avaliações (individual e institucional), porquanto, deste momento em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire natureza pro labore faciendo, passando a admitir o pagamento diferenciado.

Ainda que a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, criada pela Lei nº 11.784/2008, tenha, como referência de apuração, os métodos de avaliação de desempenho institucional e de desempenho individual, a própria lei instituidora conferiu ao Poder Executivo a regulamentação de fixação dos critérios gerais a serem observados na realização de tais avaliações.

A regulamentação ocorreu através do Decreto 7.133/2010 e, na esfera ministerial, pela Portaria/Ministério da Saúde nº 3.627/2010 e pela Portaria Normativa/ Secretaria Executiva/Ministério da Saúde nº 721/2011, após homologação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores ativos, perdendo, então, seu caráter genérico e passando a ter natureza pro labore faciendo, com pagamento a aposentados e pensionistas, nos termos do art. 5.º-B, § 6.º, da Lei n. 11.355/2006.

A natureza pro labore faciendo se estendeu a GDM-PST, pois essa vantagem substituiu a GDPST, sem descontinuidade em sua percepção, para efeito de aposentadoria e ciclo de avaliação de desempenho, à luz do art. 39, §§ 1.º e 2.º, da Lei nº 12.702/2012, sem, portanto, guardar qualquer característica de generalidade, não podendo o Poder Judiciário criar um novo parâmetro para os inativos.

Ressalte-se, ainda, que o STF, ao apreciar o ARE 786848, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que "o pagamento da GDPST aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 5º-B, § 6º, da Lei 11.355/06, com o que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da redução da gratificação de desempenho paga à servidora pública aposentada":

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO EM RAZÃO DO ADVENTO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Apreciando a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), o Plenário do STF, no julgamento do RE

A contestação da União também impugna a tese da integralidade da gratificação e não proporcionalidade pela aposentadoria proporcional, conforme:

Exa., trata-se de SERVIDOR APOSENTADO/INSTITUIDOR DA PENSÃO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS ORIGINÁRIOS, pelo que necessários os cálculos das gratificações de desempenho de forma proporcional, havendo impossibilidade de equiparação com servidores aposentados com proventos integrais posto que são situações jurídicas diversas.

O pedido em análise não deve ser deferido pois a parte autora não vem recebendo as gratificações de desempenho em valores inferiores aos devidos. Com efeito, tais verbas são pagas regularmente, já que calculadas sobre o valor de seu provento-básico, o qual, por sua vez, é devido proporcionalmente ao tempo de serviço.

Pois bem, resta evidente que se a base de cálculo das gratificações é proporcional, todas as parcelas que a tenham por referência serão também proporcionalmente correspondentes aos proventos, restando necessariamente inferiores ao que seria pago caso o servidor tivesse obtido sua aposentadoria de forma integral.

Assim, como os proventos da parte autora são proporcionais (logo não correspondem ao total da remuneração então devida na ativa), evidentemente também seguirão tal proporcionalidade as demais verbas pecuniárias que possuam como base de cálculo o provento-básico, como sói ocorrer com as gratificações de desempenho em questão.

Entender de modo diverso implica conceder aumento de remuneração ao arrepio da lei, em afronta ao disposto no artigo 37, caput, da Constituição da República (princípio da legalidade), além de representar inequívoca violação à Separação de Poderes, na medida em que estará o Judiciário ilegítimamente atuando como legislador positivo, concedendo vantagem pecuniária com fundamento em isonomia, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido, dispõe o Enunciado n.º 339 da Súmula da Egrégia Suprema Corte:

Súmula 339

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Em suma, o pagamento das gratificações de desempenho aos inativos, porque verba que integra os respectivos proventos, evidentemente será proporcional se também for a aposentadoria proporcional.

Por certo que a lide não está clara na sua inicial e poderia sim levar ao equívoco de julgamento pela tese da paridade ativos X inativos na GDPST e não da integralidade da sua base de cálculo em razão de aposentadoria/pensão proporcionais.

No entanto, a despeito de o recurso autoral não aduzir expressamente esse equívoco, da leitura da inicial se extrai efetivamente que a parte autora pleiteia o afastamento do pagamento proporcional da GDPST.

Nesse particular prolifera jurisprudência sobre a tese, conforme:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO INTEGRAL. INCIDENTE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. FIXAÇÃO DA TESE SEGUNDO A QUAL: "É DEVIDA AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM O MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL". (PEDILEF 5001572-81.2011.4.04.7109, Rel. JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, julgado em 26/6/2020) Em tal cenário, considerando a alteração de entendimento e a impetração do supracitado mandado de segurança, reconsidero a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização interposto no presente caso, tornando sem efeito a decisão indicada e todos os atos posteriores desta Presidência, e determino a restituição do feito à origem para adequação do julgado à referida tese com fundamento no art. 15, IV, do RITNU. Diante desse cenário, declaro a perda de objeto do presente writ, determino a retirada de sua inclusão em pauta de julgamento e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, atendendo à desistência do impetrante. Custas na forma da lei. Transitada em julgado, arquivem-se. (0000032-61.2020.4.90.0000 - Relator ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES - Publicação em 09/09/2020).

Desse modo, entendendo que a sentença não julgou a lide como posta, e também considerando que a documentação dos autos é insuficiente para identificação da proporcionalidade da aposentadoria do instituidor, cabe a anulação da sentença para que o processo seja devidamente instruído e esclarecido o pedido de forma expressa, e posteriormente nova sentença seja prolatada.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DE OFÍCIO ANULAR A SENTENÇA, nos termos acima. Sem custas ou honorários em razão da anulação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.**

